

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5193/2538

บริษัท เอ.เอฟ.ที จำกัด
บริษัท วรคม จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204 วรรคหนึ่ง, มาตรา 381

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 183

การยกข้อกฎหมายขึ้นมาปรับบทนั้นจะต้องปรับบทกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติโดยข้อเท็จจริงนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอซึ่งได้วินิจฉัยแล้วตามประเด็นหรือเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความยอมรับคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ผิดนัดนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระถึงวันที่ชำระเงินอัตราร้อยละสิบสองต่อปีตามสัญญาและค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าที่โจทก์จ่ายแทนไปจำเลยที่1ให้การว่าจำเลยที่1ได้ชำระราคาส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่โจทก์อ้างว่าเป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้ค้างชำระค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อ4ว่าจำเลยที่1เป็นฝ่ายผิดนัดชำระราคาส่วนที่เหลือตามฟ้องหรือไม่และจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใดดังนั้นที่ว่าจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบตามสัญญาตามฟ้องนั่นเองหากไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเหตุที่โจทก์มิได้บอกสงวนสิทธิว่าจะเรียกเอาเบี้ยปรับจากจำเลยทั้งสองด้วยในเวลาโจทก์รับชำระหนี้จึงไม่มีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากจำเลยทั้งสองก็เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ได้บอกสงวนสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับจากจำเลยทั้งสองในเวลาโจทก์รับชำระหนี้หรือไม่อันเป็นอีกประเด็นหนึ่งต่างหากจึงจะปรับบทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา381ได้โดยจำเลยต้องยกขึ้น

เป็นข้อต่อสู้ว่าโจทก์มิได้สงวนสิทธิที่จะเรียกเอาเบี้ยปรับจากจำเลยทั้งสองในเวลา
ที่โจทก์รับชำระหนี้แต่จำเลยทั้งสองมิได้ให้การแก้คดีในข้อหาดังกล่าวไว้คดีจึงไม่มี
ประเด็นดังกล่าวที่ศาลชั้นต้นหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยจึงเป็นการวินิจฉัย
นอกประเด็นไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จำเลยยังไม่ได้ชำระ
ค่าดอกเบี้ยในส่วนที่ผิดนัดชำระราคาห้องชุดที่เหลือโดยโจทก์แจ้งให้จำเลยชำระใน
วันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแต่จำเลยไม่ชำระจึงได้เชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว ที่
จำเลยฎีกาว่าจำเลยที่2เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยที่1ในการทำสัญญาซื้อขายห้องชุด
จำเลยที่2จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่1นั้นปัญหานี้จำเลยที่2ไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ใน
คำให้การดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยที่2เป็นตัวแทนจำเลยที่1ในการทำ
สัญญาซื้อขายห้องชุดจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยที่2เป็นคน
ต่างด้าวไม่มีสิทธิซื้อห้องชุดนั้นปัญหานี้จำเลยที่2ไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การเช่น
กันฎีกาของจำเลยข้อนี้จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์แม้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่ศาลฎีกาไม่
เห็นสมควรวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจำเลยทั้งสองซื้อ
ห้องชุดของอาคารชุดชิดลมเพลส เลขที่ 6 ถนนชิดลมแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร จากโจทก์โดยเมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2530 ซื้อห้องชุดเลขที่ 14 ปี
(6/29) ชั้นที่ 14ในราคา 2,717,000 บาท วันที่ 13 มกราคม 2531 ซื้อห้องชุดเลข
ที่16 ปี (6/31) ชั้นที่ 16 ในราคา 5,994,000 บาท จำเลยที่ 2ลงชื่อเป็นผู้ซื้อมีเงื่อนไข
ชำระราคาเป็นงวด ๆ และราคาที่เหลือจะชำระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
ซึ่งคู่สัญญาจะกำหนดวันโดยเร็วที่สุดในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ได้จด

ทะเบียนอาคารชุดเป็นนิติบุคคลอาคารชุดเรียบร้อยแล้ว ต่อมาโจทก์จดทะเบียนอาคารชุดเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 วันสุดท้ายที่จำเลยทั้งสองต้องชำระราคาส่วนที่เหลือสำหรับห้องชุดเลขที่ 14 บี จำนวน 10,173,600 บาท และห้องชุดเลขที่ 16 บี จำนวน 5,900,000 บาท พร้อมกับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จึงเป็นวันที่ 11 มีนาคม 2531 แต่จำเลยทั้งสองชำระราคาและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2531 เป็นการล่าช้า ทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบชำระค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ผิดนัดนับแต่วันครบกำหนดชำระ ถึงวันที่ชำระเงินอัตราร้อยละสิบสองต่อปี ตามสัญญารวมเป็นเงิน 348,775 บาท และโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากค่าเสียหายจำนวน 348,775 บาท นับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2531 ถึงวันฟ้องอีกเป็นเงิน 28,666.44 บาท รวมเป็นเงิน 377,441.44 บาท นอกจากนี้จำเลยทั้งสองยังค้างชำระค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้า สำหรับห้องชุดทั้งสองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2531 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 ที่โจทก์ได้ทดรองจ่ายแทนไป รวมเป็นเงิน 5,766.29 บาท อีกด้วย จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โดยโจทก์ขอคิบนับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2531 เป็นต้นไป ซึ่งคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 3,898.40 บาท รวมเป็นเงิน 9,664.69 บาท โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 348,775 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 28,666.44 บาทรวมเป็นเงิน 377,441.44 บาท ให้ร่วมกันชำระคืนค่าใช้จ่ายจำนวน 5,766.29 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 3,898.40 บาท รวมเป็นเงิน 9,664.69 บาท กับให้ร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 354,541.29 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเงินค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ยเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้ผิดนัด เพราะโจทก์เป็นฝ่ายขอผิดผ่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เอง เนื่องจากห้องชุดทั้งสองติดภาระจำนองแก่ธนาคาร

และสถาบันการเงิน โจทก์มิได้ขวนขวายดำเนินการให้ห้องชุดปลอดจำนองเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลยที่ 1 ตามกำหนด หากแต่โจทก์เพิกกระทำในวันที่ 17 ตุลาคม 2531 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็ได้ชำระราคาส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่โจทก์อ้างว่าเป็นค่าเสียหายไปให้แก่โจทก์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้นโจทก์จะยอมโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดทั้งสองดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 ได้อย่างไร เพราะเป็นการผิดปกติวิสัยตามทางการค้าในธุรกิจของโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยหรือชำระเงินใด ๆ ให้แก่โจทก์อีก สำหรับค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้า นั้น จำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้ค้างชำระ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์หรือได้ทำสัญญาตามฟ้องกับโจทก์ จำเลยที่ 1 เท่านั้นที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งสอง จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย หรือดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 5,766.29 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 22 กันยายน 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินค่าเบี้ยปรับจำนวน 348,775 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2531 และร่วมกันชำระเงินที่โจทก์ออกให้จำนวน 5,766.29 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 โจทก์และจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาซื้อขายห้องชุดเลขที่ 14 ปี ของอาคารชุดชิดลมเพลส เลขที่ 6 ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครในราคา 12,717,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 5 และวันที่ 13 มกราคม 2531 โจทก์และจำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อขายห้องชุดเลขที่ 16 ปี ของอาคารชุดดังกล่าวในราคา 5,994,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 8 มีการชำระราคาห้องชุดทั้งสองไปบางส่วน คงเหลือราคาห้องชุดเลขที่ 14 ปี อีก 10,173,680 บาท ส่วนห้องชุดเลขที่ 6 ปี ยังเหลืออยู่ 5,900,000 บาท ซึ่งจะต้องชำระราคาส່วนที่เหลือทั้งหมดในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งคู่สัญญาจะกำหนดวันโดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดเป็นนิติบุคคลอาคารชุดเรียบร้อยแล้วโจทก์ได้จดทะเบียนอาคารชุดเป็นนิติบุคคลอาคารชุดชิดลมเพลส เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 แต่ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งสองให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2531 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นในเรื่องโจทก์บอกสงวนสิทธิในการเรียกเอาเบี้ยปรับจากจำเลยทั้งสองหรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่าศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อ 4 ว่า จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดนัดชำระราคาส່วนที่เหลือตามฟ้องหรือไม่ และจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใดนั้นย่อมครอบคลุมถึงเรื่องที่โจทก์มิได้สงวนสิทธิไว้ในเวลาที่รับชำระหนี้ด้วยการแนะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 381 มาปรับบทนั้นชอบแล้ว เพราะไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ยกข้อกฎหมายขึ้นมาวินิจฉัยเห็นว่า การยกข้อกฎหมายขึ้นมาปรับบทนั้น จะต้อง

ปรับบทกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติ โดย ข้อเท็จจริงนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบซึ่งได้วินิจฉัยแล้วตามประเด็น หรือเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความยอมรับ คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่ผิดนัดนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระถึงวันที่ชำระเงินอัตราร้อยละสิบสองต่อปีตามสัญญา และค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าที่โจทก์จ่ายแทนไป จำเลยที่ 1 ให้การว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระราคาส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่โจทก์อ้างว่าเป็นค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ค้างชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อ 4 ว่า จำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดนัดชำระราคาส่วนที่เหลือตามฟ้องหรือไม่ และจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด ดังนั้นที่จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ คือ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาตามฟ้องนั่นเอง หากไม่ต้องรับผิดชอบด้วยเหตุที่โจทก์มิได้บอกสงวนสิทธิที่จะเรียกเอาเบี้ยปรับจากจำเลยทั้งสองด้วยในเวลาโจทก์รับชำระหนี้จึงไม่มีสิทธิเรียกเบี้ยปรับจากจำเลยทั้งสองก็เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ได้บอกสงวนสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับจากจำเลยทั้งสองในราคาที่โจทก์รับชำระหนี้หรือไม่ อันเป็นอีกประเด็นหนึ่งต่างหากจึงจะปรับบทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 381 ได้ โดยจำเลยต้องยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ว่า โจทก์มิได้สงวนสิทธิที่จะเรียกเอาเบี้ยปรับจากจำเลยทั้งสองในเวลาโจทก์รับชำระหนี้ แต่จำเลยทั้งสองมิได้ให้การแก้คดีในข้อดังกล่าวไว้คดีจึงไม่มีประเด็นดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยจึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183

จำเลยทั้งสองฎีกาในข้อต่อมาว่า จำเลยทั้งสองผิดนัดหรือไม่โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่า หากจำเลยทั้งสองค้างชำระ โจทก์จะไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้หรือจะเลิกสัญญาบริเวณที่จำเลยชำระมาแล้วและหากจำเลยค้างชำระถึง 348,775 บาท โจทก์ยอมไม่โอนให้แน่นอนและปรากฏว่าสัญญาซื้อขายห้องชุดที่ทำในวันโอนกรรมสิทธิ์ตามเอกสารหมาย ล.2 ข้อ 3 ระบุชัดเจนว่า ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กับพยานจำเลยเป็นพยาน

คนกลางจึงนำเชื่อถือและเข้าข้อสันนิษฐานว่ามีการชำระเงินครบถ้วนแล้ว เห็นว่าการชำระราคาตามสัญญาข้อ 3 เอกสารหมายเลข 3 และ จ.5 และ จ.8 ระบุว่า การชำระราคาส่งที่เหลือให้แก่บริษัทจะกระทำในวันทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกรมที่ดินโดยคู่สัญญาจะได้ตกลงกำหนดวันดังกล่าวโดยเร็วที่สุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดเป็นนิติบุคคลอาคารชุดเรียบร้อยแล้ว กับกรณีผิดนัดตามสัญญาข้อ 13 ระบุว่า ในกรณีผู้ซื้อผิดนัดชำระราคาตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของสัญญาฉบับนี้ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละสิบแปดต่อปีในจำนวนเงินที่ผิดนัด โดยคำนวณจากวันถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ได้ชำระเงินดังกล่าวได้ชำระราคาห้องชุดทั้งสองให้โจทก์บางส่วนคงเหลือราคาห้องชุดเลขที่ 14 บี อีก 10,173,600 บาท และห้องชุดเลขที่ 6 บี อีก 5,900,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,073,600 บาท ซึ่งจะต้องชำระในวันทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุด และการชำระเงินดังกล่าวได้มีการนัดหมายแจ้งให้จำเลยทราบวันโอนซึ่งโจทก์ได้แจ้งจำนวนเงินที่จะต้องชำระในวันโอนไว้ด้วย ตามเอกสารหมายเลข จ.20 มียอดเงินค่าห้องชุดคงเหลือ 10,173,600 บาท และ 5,900,000 บาท กับดอกเบี้ยของเงินที่ค้างชำระอีก 348,775 บาท และนายชาญวิทย์ พุ่มโพธิทองสุข เบิกความว่า พยานเป็นผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ให้ทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามเอกสารหมายเลข ล.2 ในวันทำสัญญาดังกล่าว จำเลยที่ 1 ชำระราคาส่งที่เหลือโดยที่ส่งจ่ายเช็คเป็นเงิน 15,900,000 บาทเศษ ส่วนราคาซื้อขายตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข ล.2 จำนวน 13,380,000 บาท เป็นราคาตามที่เจ้าพนักงานที่ดินประเมินไว้และข้อความที่ระบุว่าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ความจริงจำเลยทั้งสองยังไม่ได้ชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายของห้องชุด โดยจำเลยยอมรับว่าจะชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์หลังโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดทั้งสองห้องแล้ว ดังนั้นตามเอกสารหมายเลข ล.2 ที่ระบุว่าตกลงขายห้องชุดเป็นเงิน 13,380,000 บาท จึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง เพราะมีการชำระ

เงินส่วนที่เหลือ 15,900,000 บาทเศษ ตามคำเบิกความนายชาญวิทย์ซึ่งน่าจะหมายถึงจำนวน 16,073,600 บาท อันเป็นยอดเงินราคาห้องชุดที่เหลือนั่นเอง โจทก์จึงมิได้ฟ้องเรียกในเงินจำนวนนี้ คงเรียกเอาเฉพาะดอกเบี้ยที่ผิดนัดเท่านั้นซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกเอาได้ตามสัญญาข้อ 13 และข้อความที่ว่าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารหมายเลข 2 คือ ชำระราคาห้องชุดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยที่ผิดนัดโจทก์ได้ยื่นหนังสือแจ้งให้จำเลยทราบตามเอกสารหมายเลข 19 และ 20 แต่จำเลยไม่ชำระ และหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่จำเลยแล้วโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยชำระอีกตามเอกสารหมายเลข 26 จำเลยทั้งสองมิได้นำสืบโต้แย้งแต่อย่างใด คงนำสืบเพียงข้อความการชำระเงินตามเอกสารหมายเลข 2 ดังกล่าวแล้ว พยานโจทก์มีน้ำหนักมากกว่าพยานจำเลยฟังได้ว่า จำเลยยังไม่ได้ชำระค่าดอกเบี้ยในส่วนที่ผิดนัดชำระราคาห้องชุดที่เหลือ โดยโจทก์แจ้งให้จำเลยชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด แต่จำเลยไม่ชำระจึงได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ปัญหาสุดท้ายมีว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยที่ 2 เป็นเพียงตัวแทนของจำเลยที่ 1 ในการทำสัญญาซื้อขายห้องชุด จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 นั้น ปัญหานี้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนจำเลยที่ 1 ในการทำสัญญาซื้อขายห้องชุดเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นและไม่วินิจฉัยให้แน่ชัดแล้ว ส่วนที่จำเลยฎีกาอีกว่า จำเลยที่ 2 เป็นคนต่างด้าวไม่มีสิทธิซื้อห้องชุดนั้น ปัญหานี้จำเลยที่ 2 ไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การเช่นกัน ฎีกาของจำเลยข้อนี้จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แม้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ศาลฎีกาไม่เห็นสมควรวินิจฉัยให้

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ